

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1785/2530

องค์การคลังสินค้า

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหพัฒนาค้าข้าว กับ

พวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหพัฒนาค้าข้าว ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุทิน อึ้งพัฒนากิจ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาและคำสั่งศาลอุทธรณ์ มีทาง
ชนะโจทก์ได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 71)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบใช้เงิน
จำนวน 1,333,964.80 บาทให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับ
แต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2
ขาดนัดยื่นคำให้การ และต่อมาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การ
โดยอ้างว่าได้ตั้งใจขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องแล้วจึงมีคำสั่งให้
ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงินจำนวน 1,333,964.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่ทำการไต่สวนคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาและคำสั่งศาลอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 69,68,67)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่นำหลักประกันมาวางศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 55,60)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 และที่ 2 หรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลาสี่ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 และที่ 2 หรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลาสี่ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภปิโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>